

보조출연자 일용 근로 계약서

(이하"갑"이라 함)과 (이하 "을"이라 함)은 다음과 같이 영상물의 보조출연자 일용 근로계약을 체결한다.

- 근로일 : "갑"의 출연 요청이 있는 당일로 한하며, 당일 근로의 종료로 "갑"과 "을"간의 일용 근로관계는 종료되는 것으로 한다.
- 근무장소 : "갑"이 지정하는 장소
- 업무의 내용(직종) : "갑"이 지정하는 보조출연 업무
- 근로시간 및 휴게시간 (현장 촬영 사정에 따라 변경될 수 있음)
 - 근로시간 : 공고 게시 글에 작성된 시간
 - 휴게시간 : 4시간 기준 30분
- 근무일/주휴일 : "갑"의 출연 요청이 있는 날/해당 주 만근 시 부여
- 임금 : 시급 _____원
 - 연장수당, 야간수당, 휴일수당은 근로기준법에 따른다.
 - 주휴수당은 한 주를 만근을 한 경우 만근자에 한하여 지급한다.
 - 임금 지급일은 "을"의 출연 일이 속한 달의 익월 말일 (영업일 기준) 지급한다.
 - 지급 방법은 "을"에게 직접 지급 또는 "을"명의로 예금통장에 입금한다.
- 연차휴가
 - 연차휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따른다.
- 계약서 작성
 - "갑"은 출연자에게 계약서 서명을 보낸 것으로 서명을 한 것으로 간주하며, "을"은 "갑"으로부터 받은 계약서에 서명 한 것을 계약 체결로 본다.
- 근로계약서의 교부
 - 작성된 계약서는 1장은 "갑", 1장은 "을"이 각각 보관한다.
- 기타
 - 본 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법 및 보조출연자 취업규칙에 의함

제1조 (용어의 정의)

- "영상물"이라 함은 영리 또는 비영리 목적으로 드라마, 예능, 다큐 프로그램 등과 영화, 광고, 홍보영상물 등 방송, 상영, 웹 등을 통하여 대중에 공개하기 위하여 제작되는 모든 영상물을 의미한다.
- "출연"이란 "갑"이 참여하는 영상물 제작을 위해 "갑"의 알선 또는 요청을 받고 "을"이 그 제작 스케줄에 맞춰 그 영상물 제작에 참여하는 일체의 행위를 의미한다.
- "원청자"란 "갑"에게 출연자의 공급을 요청하는 "갑"의 상대방을 의미한다.

제2조 ("갑"의 역할과 책임)

- "갑"은 "을"을 대신하여 출연 제안, 출연 조건의 협상 및 출연료 수령 등과 "을"의 출연을 위한 홍보 등 일체의 역할을 수행한다.
- "갑"은 "을"이 출연한 경우 "을"과 합의한 조건을 이행함에 있어 그 합의 내용에 별도의 규정이 없는 한 "원청자"의 이행 여부에 관계없이 "을"에게 그 책임을 이행하기로 한다.

제3조 ("을"의 역할과 책임)

- "을"은 "원청자"와 "갑"이 합의한 출연계약을 충족시킬 책임이 있다.
- "을"이 그 출연을 이행하지 않거나 해태한 경우 "을"은 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제4조 (출연의 구분)

출연은 연기자, 아역, 스타트, 모델, 단역 출연, 스태프 보조, 기타 출연 등으로 구분한다.

제5조 (저작권 등)

"을"이 출연한 영상물에 대한 일체의 권리는 제작사 및 방송사 등 원청자에게 있으며 그 영상물에 포함된 출연자의 초상권 등 일체의 일신 전속적 권리는 원청자에게 양도된 것으로 간주한다. 영상물에 대한 저작권 보호 위반 시 "을"은 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제6조 (출연료 지급과 "을"의 보수)

- 각각의 출연료 및 지급 방법은 개별 출연계약에서 정함에 따른다.
- "갑"은 개별 출연계약에서 정한 보수를 "을"에게 지급하여야 한다.

제7조 (계약 내용의 변경)

"갑"과 "을"은 근로시간, 장소, 의상 등의 세부내용 등은 계약체결 이후 서로 협의에 따라 변경할 수 있으며, 협의되지 않은 경우 계약을 취소할 수 있다.

제8조 (계약의 취소 및 해지)

- 계약이 합의에 따라 해지된 경우, 특별한 사정이 없는 한 손해배상을 청구 할 수 없다.
- "갑" 또는 "을"이 협의 없이 상대방에 대한 일방적인 취소에 따라 발생하는 손해에 대해서는 특약이나 의사에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

제9조 (합의 등)

이 약정서와 개별 계약서 및 종류별 지급 방법에 정함이 없는 사항이나 서로 해석이 다를 경우는 출연의 종류에 따라 통용되는 업계의 관례에 따라 해석하고 상호 합의로써 해결한다.

년 월 일
위 사항에 모두 동의합니다. (서명)

이름 : _____ 주민등록번호 : _____ 연락처 : _____

프로그램명 : _____ 시작시간 : _____

주소 : _____

은행명 : _____ 계좌번호 : _____ 예금주명 : _____